

# 개선요구

제 목 직장 내 괴롭힘 등 피해근로자 보호조치 제도 미비

소 관 부 서(기관) ☆☆☆

조 치 부 서(기관) ☆☆☆

내 용

## 1. 업무 개요

2019. 7. 16. 직장 내 괴롭힘<sup>1)</sup>을 금지하는 개정된 「근로기준법」이 시행됨에 따라 공사(公社)는 직장 내 괴롭힘 예방 및 발생 시 조치에 관한 사항을 「취업규칙」 등<sup>2)</sup>에 반영하여 운영하고 있다.

## 2. 판단 기준

「근로기준법」 제76조의3(직장 내 괴롭힘 발생 시 조치) 제3항 및 제4항에 따르면 사용자는 직장 내 괴롭힘 관련 피해를 입은 근로자 또는 피해를 입었다고 주장하는 근로자(이하 “피해근로자등”이라 한다)를 보호하기 위하여 직장 내 괴롭힘 사실의 조사기간 및 괴롭힘 사실이 확인된 때에 근무장소 변경, 유급휴가 명령 등의 적절한 조치로 피해근로자등을 보호하도록 하고 있으며 이 경우 피해근로자등의 의사에 반하는 조치를 금지하고 있다.

또한 「남녀고용평등법」 제14조(직장 내 성희롱 발생 시 조치) 제3항, 제4항 및 제14조의2(고객 등에 의한 성희롱 방지) 제1항에서도 성희롱 피해근로자등의 보호를 위해 같은 조치를 하도록 정하고 있다.

1) 사용자 또는 근로자가 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위

2) 공사 「취업규칙」, 「업무지원직원관리 규정」, 「기간제근로자 채용 및 운영 지침」 등

한편 2019. 2월 배포된 「공공분야 갑질 근절을 위한 가이드라인」<sup>3)</sup>에 따르면 피해근로자들은 사용자에게 가해자와의 격리를 요청할 수 있고 사용자는 전보·휴가·채택근무·근무장소 변경·일정조정 등의 방법으로 피해근로자들을 보호하도록 하고 있다.

따라서 공사는 법령 및 정부지침에 따라 직장 내 괴롭힘 등<sup>4)</sup>으로 인한 피해근로자들의 보호에 소홀함이 없도록 관련 제도를 마련하여 추가적인 피해 발생을 차단하고 인권을 보호하는 등 피해근로자들의 보호의무를 충실히 이행하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

그런데 관계 법령 및 정부 가이드라인에서 제시하고 있는 피해근로자들의 보호조치에 관한 내부 규정 및 제도운영 현황을 점검한 결과, 피해근로자들의 보호를 위한 휴가 제도가 마련되어 있지 않은 것으로 확인되었다.

그 결과 직장 내 괴롭힘 등의 사건 발생 시 피해근로자들의 보호조치로서 유급휴가 사용이 필요한 경우에도 적용 가능한 휴가제도가 없어 이에 대한 보호조치가 제때 이루어지지 않을 우려가 있다.

피해근로자들의 보호조치는 피해근로자들을 가해자로부터 신속하게 분리하여 2차 피해 등의 추가적인 피해발생을 방지하는데 그 목적이 있으므로 법령 및 정부지침에서 제시하는 방안이 충실히 이행될 수 있도록 제도를 보완·운영할 필요가 있다.

**관련부서(기관) 의견** ☆☆☆는 감사결과를 수용하면서 직장 내 괴롭힘 등에 대한 피해근로자들의 보호조치가 적절하게 이루어질 수 있도록 유급휴가제도를 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

---

3) 국정현안점검조정회의(2018.7.5.)를 통해 발표된 「공공분야 갑질 근절 종합대책」에 따라 국무조정실에서 「공공분야 갑질 근절을 위한 가이드라인」 발행·배포 (2019.2.18.)

4) 직장 내 괴롭힘, 성희롱·성폭력, 갑질행위 등

## 조치할 사항

### ☆☆처장은

법령 및 정부지침에서 정하고 있는 직장 내 괴롭힘 등의 피해근로자등의 보호의무가 충실히 이행될 수 있도록 피해자근로자등에 대한 휴가제도를 마련하시기 바랍니다.(개선)